

한국서부발전(주) 상임감사위원회

권 고 · 주 의(기관) 요 구

제 목	건설엔지니어링 설계용역평가 업무 처리 미흡
관 계 부 서	○○처 :::::실, ☞☞부
조 치 부 서	○○처 :::::실, ☞☞부
구 분	건설관리
내 용	

1. 업무 개요

○○처 :::::실은 발전소 건설 종합사업관리를 담당하면서 설계기술용역 발주 및 계약관리 업무, 건설 품질 및 안전관리 업무 총괄 등의 업무를 수행하고 있고, 같은 처 ☞☞부는 발전소 신·증설의 토목 및 건축설비 관련 업무 등을 담당하면서 발전소 기본설계, 건설공사 발주 관련 업무 등을 수행하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제50조(건설엔지니어링 및 시공 평가 등) 제1항에 따르면 발주청은 그가 발주하는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 건설엔지니어링 사업(「건축사법」 제2조 제3호에 따른 설계에 관한 용역사업을 포함한다)에 대하여 그 업무 수행에 대한 평가를 하여야 한다고 되어 있다.

그리고 같은 법 시행령 제82조(건설엔지니어링 평가 및 시공평가의 대상) 제1항에는 법 제50조 제1항에서 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 건설엔지니어링 사업”이란 계약금액이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조 제1항에

따른 고시금액⁸⁾ 이상인 기본설계 또는 실시설계용역을 말한다고 되어 있고, 제 83조(건설엔지니어링 평가 및 시공평가의 기준 및 절차)에는 평가 시기를 규정하고 있는데 기본설계는 해당 기본설계용역이 완료된 날부터 1개월 이내, 실시설계는 해당 건설공사가 착공된 때부터 6개월 이내에 실시해야 한다고 되어 있다.

평가 시기와 관련하여 국토교통부 고시인 「건설엔지니어링 및 시공 평가 지침」 제8조(평가시기) 제2호에 따라 실시설계용역의 과정평가는 해당 용역의 완료 1개월 이내, 결과평가는 해당 건설공사를 착공한 날부터 6개월 이내에 시행해야 한다.

다만 다만 건설공사 착공이 장기간 지연되는 등 발주청이 필요하다고 판단되는 경우에는 과정평가와 결과평가를 통합하여 실시할 수 있으나, 기본설계와 실시설계를 동시에 시행한 용역의 경우는 이에 해당하지 않고 제2조를 준용해야 한다고 규정하고 있다.

또한 같은 법 시행규칙 제44조에 따르면 발주청이 용역평가 및 시공평가를 수행한 경우에는 평가 완료 후 15일 이내에 국토교통부장관에게 그 결과를 통보⁹⁾하여야 한다.

한편 같은 법 제91조(과태료) 제2항에 따라 제50조 제1항에서 규정한 평가를 시행하지 않으면 1천만 원 이하의 과태료를 부과한다.

따라서 건설공사 설계 용역을 추진하는 업무 담당자는 용역 계약금액 2.2억 원 이상인 기본설계, 실시설계, 기본 및 실시설계에 해당하여 건설엔지니어링 평가를 수행하여야 하는지를 검토하고 해당되는 경우 평가를 시행한 후 평가결과를 적기에 제출하여 법 위반에 따른 과태료가 발생하지 않도록 하여야 한다.

8) 국가계약법 제4조 제1항에 따라 기획재정부 장관이 정하는 고시금액 중 ‘가. 세계무역기구의 정부조달협정상 개방대상금액’의 물품 및 용역금액, 2023년 1월 고시금액은 2.2억 원

9) 설계용역평가 위원별 평가표 및 결과표를 건설엔지니어링 및 시공평가시스템(CSI)을 이용하여 제출

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○처 :::::실과 ☞☞부는 [표 17]과 같이 3건의 실시설계용역에 대하여 용역금액이 고시금액 이상에 해당함에도 감사일 현재(2024. 6. 25.)까지 평가를 완료하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 17] 실시설계 용역평가 미시행 현황

[단위: 억 원, VAT 제외]

용역명	담당부서	착공일	평가 시한	설계용역 금액	평가 시행여부
공간개선 및 다목적 시설 신축 설계용역	☞☞부	2022.03.21.	2022.09.21.	약 3.2	미시행
구미복합 건설 종합설계기술용역	:::::실	2022.12.26.	2023.06.26.	약 210	미시행
김포열병합 건설 종합설계기술용역	:::::실	2020.12.31.	2021.06.30.	약 183	미시행

※ 자료 : 감사 대상부서 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

가. ○○처 :::::실의 경우

:::::실은 구미복합과 김포열병합 건설 종합설계기술용역은 국토교통부 산하 공공기관에서 수행하는 건설공사와 달리 전력수급 안정 및 고효율 최신 발전설비 도입을 위해 설계와 건설공사를 병행하여 추진하는 패스트트랙 방식으로 사업을 추진하고 있다고 하면서 종합설계기술용역(기본설계와 실시설계를 포함)의 계약기간이 건설공사 준공 후 3~5개월까지로 되어 있다고 하였다.

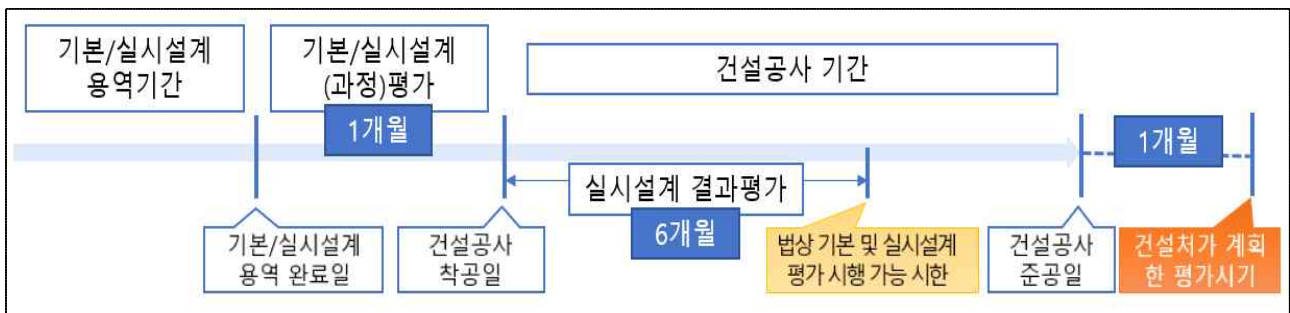
그렇기 때문에 건설엔지니어링 평가에서 과정평가와 결과평가 시기에 대한 상이점이 있어 설계용역에 대한 평가를 준공 후 1개월 이내에 과정평가와 결과평가를 통합하여 시행하려 했다고 하였다.

그리고 타 공공기관에서 설계용역에 대한 평가를 준공 후 1개월 이내에 과정평가와 결과평가를 통합하여 시행하고 있는 사례가 있다고 하였다.

그러나 「건설기술진흥법」 및 같은 법 시행령, 시행규칙과 국토교통부 고시인 「건설엔지니어링 및 시공 평가 지침」의 설계용역평가와 관련된 조항에서 규정한 평가 시행 시기를 정리하면 [그림 2]와 같다.

다시 말해 설계용역 착수일이 아닌 건설공사가 착공한 날로부터 6개월 이내에 평가하여야 하며, 해당 실시설계의 준공 여부와는 관계가 없으므로 해당 실시설계가 준공되지 않았더라도 건설공사가 착공하였다면 6개월 이내에 평가를 실시하여야 한다.

[그림 2] 기본/실시 설계용역평가 평가 시기



※ 자료 : 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)의 설계용역평가 평가시기 안내자료 재구성

또한 설계와 시공을 병행하는 패스트트랙 방식은 발전소 건설에만 적용 가능한 것이 아니라 모든 건설공사에 적용 가능한 공법이며 특례로서 별도의 평가 시기를 법령에서 규정하고 있지 않다.

따라서 건설공사가 준공된 1개월 이내에 설계용역의 과정평가와 결과평가를 통합하여 시행하려 한다는 :::::실의 계획은 법적 근거를 확보하고 있지 않으며, 현재까지 설계용역 평가 미시행에 따른 과태료는 부과되지 않았으나 향후 과태료 부과 위험이 존재하고 있다.

나. ○○처 ☞☞부의 경우

☞☞부는 2023년 1월 국토안전관리원이 발송한 공문 ‘건설엔지니어링 및 시공평가 미시행 기관의 평가현황 확인 및 회신요청’에서 설계용역 평가와 관련하여 「건설기술진흥법」 제2조 제2호 가목에 건설기술 분류에 설계, 계획, 측량, 조사(지반조사) 등을 각각 분류하고 있으며, 설계에 해당하지 않는 계획, 측량 또는 지반조사 등은 평가대상에서 제외로 안내하고 있다고 하였다.

그리고 해당 법 조항에는 “건설공사에 관한 계획·조사·설계(「건축사법」 제2조 제3호에 따른 설계는 제외한다)”라고 되어 있어 ☞☞부가 담당하고 있던 ‘공간개선 및 다목적시설 신축 설계용역’은 「건축사법」 제2조 제3호에 따른 설계에 해당하기 때문에 설계용역 평가대상이 아닌 것으로 판단하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 설계용역 평가의 시행 근거인 「건설기술진흥법」 제50조(건설엔지니어링 및 시공 평가 등) 제1항에 따르면 발주청은 그가 발주하는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 건설엔지니어링 사업(「건축사법」 제2조 제3호에 따른 설계에 관한 용역사업을 포함한다)에 대하여 그 업무 수행에 대한 평가를 하여야 한다고 되어 있어 「건축사법」 제2조 제3호에 따른 설계인 ‘공간개선 및 다목적 시설 신축 설계용역’은 설계용역 평가 대상에 해당한다.

○○처 :::::실과 ☞☞부는 감사 의견을 받아들이면서 향후 관련 업무 처리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○처장은 ① 건설엔지니어링 평가 적기 시행 및 절차 준수를 위한 방안을 마련하시기 바라며(권고) ② 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(기관주의)